

摘要：

整治方案设置了为期两年的过渡期。过渡期内，存量投资者可以继续登录账户，但只能进行卖出操作、转出资金，禁止买入交易、转入资金。两年后，境外机构全面关停境内网站、交易软件及配套服务，存量投资者账户在境内将无法交易，但不会被强制注销和平仓。

中国证监会等八部门近日联合印发《综合整治非法跨境证券期货基金经营活动实施方案》（下称“方案”）。根据方案，所有未持牌的境外机构在境内提供的开户、招揽、交易、结算等证券经纪服务，必须全部终止；相关服务如App、网站、广告宣传等，必须下架。

方案设置了为期两年的过渡期。过渡期内，存量投资者可以继续登录账户，但只能进行卖出操作、转出资金，禁止买入交易、转入资金。两年后，境外机构全面关停境内网站、交易软件及配套服务，存量投资者账户在境内将无法交易，但不会被强制注销和平仓。

证监会强调，本次整治工作针对的是境外机构非法跨境经营活动，投资者的财产安全不受整治工作影响。投资者已开立的账户不会被强制注销，账户里的资金及股票、基金等资产不会被强制清理。

整治对象包括违法违规发布信息的自媒体

围绕非法跨境经营活动全链条开展整治，方案明确禁止境外机构在境内开展证券期货基金业务相关营销招揽活动、提供相关开户、处理交易指令、资金划转等交易服务；禁止境内相关主体协助境外机构违法开展营销、交易服务，以及为其提供网站、交易软件开发运营、客户服务等。

整治对象主要包含三类：非法跨境经营证券期货基金业务的境外机构，协助境外机构非法跨境经营的境内关联或合作主体、招揽境内投资者的非法中介，违法违规发布信息的互联网平台及网络自媒体。

业内专家表示，网站、App等互联网平台及网络自媒体已成为非法经营活动的重要工具和重灾区。部分不法分子在互联网平台及网络自媒体上发布开户教程、经验分享、营销信息，其目的是引流或赚取收益，投资者轻信后可能会遭受财产损失。

比如，投资者在开户时，需要提交个人信息如身份证、银行卡等，这些数据可能被境外机构或不法中介非法收集、交易，存在被电诈、盗刷等安全隐患。再比如，境外机构不受中国第三方存管制度的约束，投资者的资金安全完全依赖于境外机构信用，一旦其挪用客户资产或破产，投资者可能血本无归。

方案提出，如果不法分子利用此类媒介发布证券期货业务相关营销信息，发布开户教程、经验分享等引流或赚取收益，甚至直接提供证券期货相关服务的，将违反证券期货基金法律规定，属于非法经营活动。

根据法律法规，对于此类网站、App及网络自媒体，属于发布、传播、传输法律法规禁止的信息的行为。有关部门将依法清理处置涉非法证券活动的互联网信息、账号和网站等。此外，对相关主体在跨境经营和投资活动中违反个人信息保护法、反洗钱法、外汇管理条例等法律规定的行为，也一并纳入整治范围。

投资者财产安全不受整治工作影响

方案设置了2年集中整治期清理非法存量业务。集中整治期内，禁止境外机构为存量投资者在境内非法提供买入交易、转入资金等服务，只允许单向卖出交易并转出资金。集中整治期满后，境外机构全面关停境内网站、交易软件及配套服务，禁止为存量投资者在境内非法提供交易等服务。

业内专家表示，设置过渡期主要是为了保护投资者。如果“一刀切”式地立即关闭所有服务，可能导致投资者恐慌性抛售，反而造成投资损失。投资者需要时间来处置自己的持仓，将资金安全转回。

证监会表示，本次整治工作针对的是境外机构非法跨境经营活动，投资者的财产安全不受整治工作影响。投资者已开立的账户不会被强制注销，账户里的资金及股票、基金等资产不会被强制清理。

“这相当于为投资者提供了一个‘单向出口’，引导其逐步减仓、有序退出。”业内专家分析，方案针对的是境外机构的非法服务行为，而非投资者的个人账户。集中整治期满后，存量投资者账户只是在境内无法交易，但不会被强制注销和平仓。

上证报记者获悉，除了设置两年过渡期，方案多措并举保障存量投资者合法权益：

一是，采取分阶段停止境内服务的方式清理存量业务，引导投资者有序清理存量账户和资产。同时，并未限制境外机构向位于境外的境内投资者提供交易服务。

二是，要求境外机构制定整改工作方案，明确停止非法跨境经营的工作措施、进度安排，做好现有账户规范。做好与在境内受整治措施影响的投资者的沟通联系及其账户处置安排，保障客户财产安全。

三是，鼓励境内投资者通过港股通、合格境内机构投资者及跨境理财通等合法渠道开展境外投资。

避免投资者在非法金融服务下“裸奔”

过去几年，随着内地投资者对港股、美股投资热情持续高涨，一批以富途证券、老虎证券、长桥证券为代表的境外互联网券商，在未经境内监管部门批准的背景下，向境内投资者提供美股、港股等开户和交易服务。

2022年，证监会明确此类活动的非法性，重点是取缔增量，即禁止境外机构招揽境内新客户、开立新账户。2025年，监管部门再次要求相关境外机构对规避整治要求、变相非法展业的问题进行了整改。

“通过非法渠道投资，投资者实际上承担了巨大的隐性风险。”业内专家分析，一旦境外机构出现经营问题、跑路或发生交易纠纷，由于是跨境业务，境内监管部门无法直接介入。投资者将面临漫长的跨境维权之路，权益难以得到保障。而且，资金通过此类渠道流出，绕开了外汇管制，本身就存在合规风险。

上述专家表示，本次方案出台的“初心”就是从源头上切断这些风险，让投资者避免处于非法金融服务的“裸奔”状态下。

下一步，证监会将会同有关部门、各地政府稳妥有序推进整治工作，加强与境外金融监管部门协作，严厉查处违法机构，坚决遏制非法跨境金融活动风险，保障投资者财产安全。



本文来源：[上海证券报](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 1480  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论

6 条评论



正在加载